

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos de declaração.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual vocacionado ao aperfeiçoamento da decisão judicial, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, como regra, à rediscussão do mérito já apreciado, salvo quando o saneamento do vício apontado conduzir, reflexamente, à modificação do julgado.

Embargos de Declaração opostos por AGROSETE PECUÁRIA E INDÚSTRIA S.A.

No caso concreto, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, porquanto, embora reconhecidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a majoração dos honorários recursais, deixou-se de proceder à sua efetiva aplicação.

Assiste razão à embargante.

Com efeito, o acórdão embargado consignou expressamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a majoração dos honorários recursais exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: decisão recorrida publicada após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, desprovimento ou não conhecimento do recurso e prévia condenação em honorários advocatícios na origem.

Todavia, ao final da decisão, concluiu-se pela não majoração dos honorários sucumbenciais, apesar de tais pressupostos estarem inequivocamente presentes no caso concreto.

De fato, verifica-se que: a sentença foi proferida após a vigência do CPC/2015; houve condenação em honorários advocatícios na origem — posteriormente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa por decisão que acolheu embargos de declaração opostos por AGROSETE PECUÁRIA E INDÚSTRIA S.A.; e o recurso de apelação interposto pela parte autora foi integralmente desprovido por esta Turma Julgadora.

Diante desse quadro, a ausência de majoração da verba honorária revela omissão a ser suprida por meio da presente via integrativa.

Cumprе salientar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido

de que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, por constituírem consectário legal da condenação principal, razão pela qual podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que tal providência configure reformatio in pejus.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.”

(STJ, AgInt no AREsp 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/03/2023)

No mesmo sentido:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.”

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.336.265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28/03/2019)

Assim, caracterizada a omissão no acórdão embargado e estando preenchidos os requisitos previstos no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração da verba honorária fixada na origem.

Considerando que o juízo de primeiro grau fixou honorários advocatícios em **10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa**, revela-se adequada a majoração para **15% (quinze por cento)**, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, em conformidade com os critérios previstos no art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Embargos de Declaração opostos por ILDENICE SILVA LEITE e JOÃO SOARES LEITE

De outro lado, os embargos opostos por ILDENICE SILVA LEITE e JOÃO SOARES LEITE não merecem acolhimento.

Os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que a ausência de intimação pessoal teria decorrido de suposta falha do Oficial de Justiça.

Todavia, a questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada a regularidade da intimação e a caracterização da desídia da parte autora.

Conforme consignado na decisão:

“Entendeu por bem o julgador extinguir o processo sem resolução do mérito, diante da inércia da parte autora.

É preciso verificar se, no caso concreto, houve comprometimento da legalidade.

A meu sentir, não, pois o d. juízo a quo foi diligente, adotando todas as medidas necessárias para que o feito atingisse o fim almejado pelo recorrente.”

O acórdão também registrou que a diligência realizada pelo Oficial de Justiça restou infrutífera porque a parte autora **não residia no endereço indicado na inicial**, circunstância que atrai a incidência da regra prevista no art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo a qual presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos quando não comunicada alteração ao juízo.

Ademais, consignou-se expressamente que a certidão do Oficial de Justiça, enquanto ato praticado por auxiliar da Justiça investido de fé pública, goza de presunção relativa de veracidade, a qual não foi infirmada por qualquer elemento probatório idôneo.

Desse modo, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Na realidade, o que pretendem os embargantes é a rediscussão do mérito da decisão colegiada, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Assim, não se configurando qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos opostos por ILDENICE SILVA LEITE e JOÃO SOARES LEITE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por AGROSETE PECUÁRIA E INDÚSTRIA S.A. e por ILDENICE SILVA LEITE e JOÃO SOARES LEITE.**

No mérito, **DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por AGROSETE PECUÁRIA E INDÚSTRIA S.A., para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da**

causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, **NEGO PROVIMENTO** aos embargos de declaração opostos por **ILDENICE SILVA LEITE e JOÃO SOARES LEITE**, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada por este Colegiado.

Mantém-se, no mais, o acórdão embargado.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora